

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE LEGGE 24/2024 – ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

I Comuni di - Amaroni - Argusto - Badolato - Cardinale - Cenadi - Centrache - Chiaravalle Centrale - Davoli - Gagliato - Gasperina - Girifalco - Guardavalle - Isca Sullo Jonio - Montauro - Montepaone - Olivadi - Palermiti - Petrizzi - San Sostene - San Vito Sullo Jonio - Santa Caterina Dello Jonio - Sant'Andrea Apostolo dello Jonio- Satriano - Soverato - Squillace - Staletti - Torre di Ruggiero – Vallefiorita;

facenti parte dell'Ambito territoriale sociale di Soverato;

**VISTO:**

- il D.lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.";
- la Legge regionale della Calabria n. 24/2024 "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni" e il successivo regolamento attuativo n. 7/2024;
- la legge regionale della Calabria n. 26/2003 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000);
- il regolamento

**CONSIDERATO:**

- che le predette norme prevedono in capo ai Comuni la competenza a concorrere alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione ed in particolare alle attività di gestione dei servizi educativi e/o scuole dell'infanzia, di autorizzazione ed accreditamento e vigilanza dei soggetti privati per l'istituzione dei servizi educativi, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei servizi educativi, attivazione del coordinamento pedagogico sul proprio territorio, coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, promozione di iniziative di formazione per il personale del sistema, definizione delle modalità di partecipazione delle famiglie (primaria responsabilità educativa) facilitazione delle esperienze di continuità tra il sistema e il primo ciclo di istruzione;
- l'opportunità di esercitare queste funzioni in maniera associata al fine di un più razionale ed efficace utilizzo delle risorse, come consentito dagli artt. 30 e 33 d.lgs. 267/2000;
- l'esistenza della Convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali, che ha previsto l'istituzione di organi e di strutture amministrative operative;
- la relazione esistente tra i servizi socio assistenziali e i servizi di educazione e di istruzione del sistema integrato legge 24/2024 è determinata dalla necessità di ridurre gli svantaggi sociali, culturali, relazionali, favorendo la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie, nonché per promuovere e garantire accessibilità, diffusione e soprattutto qualità dei servizi educativi e di istruzione finalizzati alla costruzione di percorsi di continuità educativa.

## STABILISCONO

di integrare la Convenzione indicata in epigrafe, sottoscritta fra gli stessi il 25/03/2024 con il seguente addendum per la Gestione Associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di educazione e di istruzione legge 24/2024.

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente Addendum ha ad oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi educativi e scolastici del sistema integrato di cui alla L.R. 24/2024 all'interno dell'Ambito territoriale **SOVERATO**

In particolare, i Comuni si impegnano a gestire in forma associata i seguenti servizi:

- a) pianificazione e successiva attuazione degli interventi indicati dalla programmazione regionale in materia;
- b) esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale n. 7 del 2024;
- c) coordinamento, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e di intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, della programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
- d) attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla l. 107/2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili secondo le modalità operative definite dalle Linee Guida Regionali;
- e) partecipazione all'istituzione e gestione dei registri autorizzati ed accreditati dei servizi educativi ed all'implementazione del Sistema Informativo Regionale secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti dalla Regione;

### **Art. 2 – Attività esercita in forma non associata**

Restano di competenze dei singoli Comuni le attività non indicate all'art. 1.

In particolare, restano di competenza di ogni Comune le attività di:

- a) gestione dei propri servizi educativi;
- b) controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
- c) attivazione del coordinamento pedagogico dei servizi sul territorio;
- d) istituzione dei registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e trasmissione dei relativi dati alla Regione al fine di implementare il sistema informativo regionale;
- e) definizione dei criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e delle relative graduatorie;
- f) definizione delle tariffe e dei livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
- g) stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati, anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
- h) promozione, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, di momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di momenti di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli Enti del Terzo settore e delle Aziende sanitarie provinciali;

### **Art. 3 – Risorse finanziarie**

Le risorse necessarie per la gestione associata dei servizi e delle attività di cui al presente Addendum sono garantite dal Fondo Nazionale Pluriennale, nonché dai fondi comunitari, nazionali, regionali e comunali.

### **Art. 4 – Organi e Ufficio di Piano**

Gli Organi e l'Ufficio di Piano già istituiti dalla Convenzione assumono competenza anche con riferimento alle attività e ai servizi di cui all'art. 1 del presente Addendum.

Nell'eventuale riorganizzazione è necessario coinvolgere il Servizio Istruzione dei Comuni che fanno parte degli ambiti.

Ove si renda necessario, i Comuni si impegnano ad assegnare risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle già stanziare con la Convenzione. Delle presenti assegnazioni si terrà conto, eventualmente, anche ai fini della ripartizione dei costi di gestione.

### **Art. 5 – Durata**

Il presente Addendum ha durata sino alla scadenza della Convenzione cui accede e alla relativa proroga o rinnovo, con decorrenza dalla data di approvazione da parte del Comune capofila, ed è sottoposto alle stesse modalità di rinnovo previste per la Convenzione.

### **Art. 6 – Rinvio**

Per quanto non diversamente disposto dal presente Addendum, la Gestione associata dei servizi educativi per la prima infanzia è regolata dalla disciplina della Convenzione.